TEMA 23: EL VALÓRAME COMO INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS SITUACIONES DE RIESGO, DESPROTECCIÓN Y DESAMPARO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA

Temario Específico • Protección a la Infancia y Adolescencia en la Administración Local Andaluza

1. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL: RIESGO, DESPROTECCIÓN Y DESAMPARO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA

Marco constitucional e internacional de referencia

La protección integral de las personas menores de edad se asienta en el mandato del **artículo 39 de la Constitución Española de 1978 (CE)**, que impone a los poderes públicos la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, de manera singular, de los hijos e hijas, iguales ante la ley con independencia de su filiación. Este imperativo se complementa con el artículo 10.2 CE, que ordena interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, destacando la **Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989** (ratificada por España mediante Instrumento de 30 de noviembre de 1990), cuyos cuatro principios rectores vinculan a toda la actuación administrativa: el **interés superior del menor** (art. 3.1 CDN), la no discriminación (art. 2), el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (art. 6), y el derecho a ser escuchado y expresar su opinión en todos los asuntos que le afecten (art. 12).

Título competencial autonómico y la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el **artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo)** atribuye a la Comunidad la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que comprende expresamente «la protección de menores y la promoción y protección de las familias y de la infancia». Asimismo, el artículo 18 del citado Estatuto reconoce a las personas menores de edad el derecho a recibir de los poderes públicos la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y bienestar.

El marco legislativo autonómico vigente está configurado por la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía** (publicada en el BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021, y en el BOE nº 228, de 23 de septiembre de 2021; en vigor desde el 24 de octubre de 2021). Resulta fundamental advertir para el examen que la Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2021 **derogó expresamente la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor**. Toda referencia a las categorías de riesgo y desamparo en Andalucía debe articularse hoy bajo el Título III de la Ley 4/2021 («Prevención, detección, valoración y actuación ante situaciones de desprotección y conflicto social»), coordinada horizontalmente con la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía** (arts. 28, 42.2.d, 44.2 y 51) y con la **Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor** (modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, y por la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia - LOPIVI**).

El Decreto 210/2018 y el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA)

El procedimiento técnico-administrativo ante situaciones de vulnerabilidad infantil está normado por el **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (publicado en el BOJA nº 228, de 26 de noviembre de 2018). Este decreto regula la detección, notificación, valoración y adopción de medidas protectoras, e integra de forma obligatoria el **SIMIA (Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía)**. El SIMIA se erige como la plataforma telemática unificada que coordina a los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados de Andalucía con los ámbitos educativo, sanitario, policial y judicial, canalizando las hojas de notificación de sospecha de maltrato infantil y sirviendo de soporte digital a los instrumentos técnicos de baremación.

Delimitación conceptual y jurídica: Desprotección, Riesgo y Desamparo

Para la correcta praxis del educador/a social y la resolución de preguntas test, es preceptivo delimitar con rigor técnico las tres categorías operativas de intervención:

1. **Desprotección infantil (concepto genérico)**: Toda situación en la que las necesidades básicas de la persona menor de edad (físico-biológicas, cognitivas, emocionales o relacionales) no son satisfechas o existe un daño significativo o riesgo fundado de sufrirlo, como consecuencia de acciones u omisiones (activas o pasivas) protagonizadas por las personas que ostentan su patria potestad, tutela o guarda ordinaria (art. 95 de la Ley 4/2021).
2. **Situación de Riesgo (concepto específico local)**: Se define en el **artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996** y en el **artículo 98 de la Ley 4/2021 de Andalucía** como aquella situación en la que, a causa de circunstancias personales, familiares o del entorno social, el desarrollo integral y el bienestar de la persona menor de edad se ven perjudicados o amenazados, **sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar**. Su rasgo distintivo esencial es la **permanencia del menor en el domicilio** y la competencia atribuida a la **Administración Local** (municipios de 20.000 o más habitantes, como el Ayuntamiento de Utrera, a través de sus Servicios Sociales Comunitarios y Equipos de Tratamiento Familiar - ETF). El objetivo prioritario es eliminar los factores de riesgo y capacitar a los progenitores mediante un plan socioeducativo y familiar.
3. **Situación de Desamparo (concepto específico autonómico)**: Se define en el **artículo 172.1 del Código Civil** y en el **artículo 109 de la Ley 4/2021 de Andalucía** como aquella que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de las personas menores de edad, cuando estas queden privadas de la necesaria asistencia material o moral. Su consecuencia jurídica directa e inexcusable es la **asunción automática de la tutela por ministerio de la ley (tutela *ex lege*) por parte de la Entidad Pública autonómica** (la Consejería competente a través de su correspondiente Delegación Territorial), lo que conlleva la suspensión de la patria potestad o la remoción de la tutela ordinaria, la **separación provisional o definitiva del menor de su entorno familiar** y la adopción de una medida protectora formal: guarda administrativa, acogimiento familiar o acogimiento residencial (arts. 114 a 127 de la Ley 4/2021).

Distribución competencial entre la Administración Local y la Autonómica

El régimen competencial en infancia y adolescencia en Andalucía responde a un esquema descentralizado y de responsabilidad compartida:

- **Competencias Municipales (Ayuntamiento de Utrera)**: Conforme al artículo 25.2.e) de la LRBRL, al artículo 9.17 de la LAULA, al artículo 51 de la Ley 9/2016 y a los artículos 98 a 108 de la Ley 4/2021, corresponde a los municipios de 20.000 o más habitantes:
  - La prevención, detección precoz e información ante situaciones de vulnerabilidad social infantil.
  - La investigación, valoración técnica y diagnóstico de las situaciones de desprotección comunicadas en su territorio.
  - La **declaración administrativa de la situación de riesgo** y la aprobación del correspondiente **Proyecto de Intervención Social (PIS)** familiar y socioeducativo.
  - El tratamiento especializado en el medio a través de los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**.
  - La comunicación inmediata a la Entidad Pública autonómica y al Ministerio Fiscal cuando se constate una situación de desamparo grave o riesgo vital inminente.
- **Competencias Autonómicas (Junta de Andalucía)**: Conforme al artículo 61 del Estatuto de Autonomía, al artículo 50 de la Ley 9/2016 y a los artículos 109 a 115 de la Ley 4/2021, corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía (Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad):
  - La superior planificación, coordinación y fijación de estándares técnicos comunes en protección de menores.
  - La **declaración formal de la situación de desamparo** y la formalización de la tutela *ex lege*.
  - La adopción de medidas cautelares urgentes de asunción de guarda (art. 112 de la Ley 4/2021).
  - La gestión de los recursos de acogimiento familiar (de urgencia, temporal, permanente) y de los centros de acogimiento residencial.
  - Las propuestas judiciales de adopción y medidas de privación de la patria potestad.

2. EL INSTRUMENTO VALÓRAME: NATURALEZA, OBJETIVOS, FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES

Aprobación oficial y vigencia normativa

El instrumento técnico denominado **VALÓRAME** («Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía») fue formalmente aprobado y publicado mediante la **Orden de 30 de julio de 2019** de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (publicada en el **BOJA nº 152, de 8 de agosto de 2019**).

Con posterioridad inmediata, se advirtió la omisión de apartados en el anexo de la orden, publicándose la **Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019 en el BOJA nº 160, de 21 de agosto de 2019**, mediante la cual se sustituyó íntegramente la **Hoja Resumen** de valoración por el modelo normalizado definitivo, de obligatoria cumplimentación en el software SIMIA por parte de todos los profesionales de la red pública andaluza.

Antecedentes técnicos y comparados

VALÓRAME no es un instrumento aislado, sino el resultado de la evolución metodológica de la protección de menores en España durante las últimas dos décadas. Surge a iniciativa de la Dirección General de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía en estrecha colaboración con el **Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA)** y equipos de investigación de la Universidad de Sevilla. Toma como referentes directos las mejores prácticas estatales e internacionales basadas en la evidencia, muy singularmente el instrumento **BALORA** (aprobado por Decreto 230/2011, de 8 de noviembre, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, diseñado por Arruabarrena y De Paúl) y el instrumento de valoración de la Región de Murcia. VALÓRAME adapta y contextualiza estos baremos a la realidad social, organizativa y jurídica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sustituyendo las antiguas guías no normalizadas que propiciaban una acusada disparidad de criterios entre diferentes municipios y provincias.

Naturaleza técnico-jurídica: El Juicio Técnico Estructurado

Desde una perspectiva epistemológica y profesional, VALÓRAME se fundamenta en la metodología del **Juicio Técnico Estructurado** (*Structured Professional Judgement*). Esto implica que:

1. **No es un algoritmo mecánico ni una fórmula aritmética**: La gravedad de un caso no resulta de sumar puntos de manera ciega. El instrumento guía al profesional a través de un examen exhaustivo de indicadores observables, pero requiere la ponderación cualitativa interdisciplinar de los profesionales (trabajador/a social, educador/a social y psicólogo/a).
2. **Es vinculante pero flexible**: Su aplicación es preceptiva para los Servicios Sociales Comunitarios, los Equipos de Tratamiento Familiar y los Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones Territoriales conforme al Decreto 210/2018, garantizando que ninguna decisión restrictiva de derechos (como la separación familiar) se adopte sin un informe técnico fundamentado en indicadores contrastables.
3. **Carácter dinámico y procesal**: Permite reevaluaciones periódicas del caso a lo largo del itinerario socioeducativo, sirviendo como termómetro del progreso o retroceso familiar y midiendo el impacto del Proyecto de Intervención Social.

Objetivos esenciales de VALÓRAME

El artículo 1 de la Orden de 30 de julio de 2019 y el cuerpo del instrumento fijan los siguientes objetivos operativos:

- **Homogeneizar y unificar los criterios técnicos** de valoración en todo el territorio andaluz, asegurando la equidad y el principio de no discriminación en el acceso a la protección social para cualquier menor de la comunidad.
- **Diferenciar con precisión técnica y jurídica las situaciones de riesgo leve/moderado frente a las de desprotección grave o desamparo**, determinando si procede la intervención comunitaria en el medio o la incoación del procedimiento de tutela autonómica.
- **Agilizar los tiempos de respuesta y toma de decisiones**, reduciendo los periodos de incertidumbre y previniendo la cronificación del daño en el menor.
- **Proporcionar un lenguaje operativo común** entre la Administración Local y la Junta de Andalucía, así como con la Fiscalía de Menores y los Juzgados de Primera Instancia o Familia.

- **Fundamentar objetivamente las resoluciones administrativas**, garantizando la motivación técnica exigida por el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante posibles recursos o impugnaciones judiciales de las familias.

Fundamentos teórico-metodológicos

VALÓRAME se sustenta sobre un sólido marco conceptual multidisciplinar: el **Modelo Ecológico-Sistémico (Urie Bronfenbrenner)**, que analiza el desarrollo del menor en la interacción con sus contextos familiar, escolar y comunitario; la **Teoría del Apego (John Bowlby)**, focalizada en la calidad del vínculo afectivo primario; y la **Perspectiva de la Parentalidad Positiva (Recomendación Rec(2006)19 del Consejo de Europa)**, que promueve el desarrollo de las capacidades de los progenitores delimitando los apoyos públicos necesarios.

3. ESTRUCTURA TÉCNICA, TIPOLOGÍAS DE DESPROTECCIÓN, INDICADORES Y NIVELES DE GRAVEDAD

Taxonomía de las Necesidades Básicas en la Infancia y Adolescencia

El instrumento VALÓRAME parte de un postulado elemental: **la desprotección infantil es la consecuencia del incumplimiento severo o la falta de cobertura sistemática de las necesidades universales de la persona menor de edad**. El manual clasifica dichas necesidades en cuatro dimensiones fundamentales:

1. **Necesidades físico-biológicas**: Alimentación adecuada y regular; atención a la salud y cuidados médicos; higiene personal y de la vivienda; vestido adaptado a la climatología y talla; alojamiento seguro y condiciones mínimas de habitabilidad.
2. **Necesidades de seguridad y protección**: Supervisión y cuidado acorde a la etapa evolutiva; prevención de accidentes en el hogar o la vía pública; y defensa frente a agresiones físicas, sexuales o intimidatorias provenientes de terceros.
3. **Necesidades emocionales y afectivas**: Seguridad afectiva y apego estable; afecto incondicional y aceptación; reconocimiento y refuerzo de la autoestima; empatía parental y respuesta adecuada ante los estados de angustia del menor.
4. **Necesidades cognitivas y sociales**: Estimulación sensorial e intelectual temprana; escolarización obligatoria regular y apoyo al proceso educativo; interacción social normalizada con el grupo de iguales; asimilación de normas, límites y valores prosociales de convivencia; y fomento progresivo de la autonomía personal.

Las Tipologías de Desprotección y sus Indicadores Operacionales

VALÓRAME estructura la evaluación de los comportamientos parentales y de la situación del menor en **siete tipologías de desprotección**, cada una dotada de indicadores objetivos y graduados:

1. Negligencia

Es la tipología de mayor prevalencia en los Servicios Sociales Comunitarios. Consiste en la falta de respuesta pasiva o el descuido reiterado de los progenitores respecto a las necesidades del menor, disponiendo de los recursos o de los apoyos para satisfacerlas. Se subdivide en cuatro ámbitos específicos:

- **1.1. Necesidades Físicas**: Desatención de la salud (no administración de tratamientos prescritos, inasistencia a programas de vacunación o revisiones pediátricas obligatorias); desnutrición o alimentación desequilibrada grave; falta de higiene corporal extrema; ropa inadecuada o andrajosa; condiciones de infravivienda insalubre o peligrosa.
- **1.2. Necesidades de Seguridad**: Dejar al menor solo en el hogar sin la madurez necesaria; supervisión insuficiente que expone al menor a peligros graves (tóxicos accesibles, ventanas sin protección); permitir la convivencia con adultos que presentan conductas peligrosas o antecedentes de violencia.
- **1.3. Necesidades Escolares / Formativas**: **Absentismo escolar injustificado y reiterado**; falta de matriculación en la etapa de educación obligatoria (6 a 16 años); desinterés absoluto y no asistencia a las citaciones de la tutoría escolar; negación de material escolar indispensable.
- **1.4. Necesidades Psíquicas / Emocionales**: Frialdad y ausencia total de muestras de afecto; aislamiento dentro de la propia dinámica familiar; falta de estimulación comunicativa; ausencia de pautas normativas (crianza caótica) o permisividad extrema ante conductas de riesgo; desatención de trastornos del desarrollo o de salud mental diagnosticados en el menor.

2. Maltrato Físico

Acción no accidental de los progenitores o cuidadores que ocasiona daño físico, enfermedad o riesgo grave de padecerlos en el menor: empleo del castigo físico habitual como pauta disciplinaria; agresiones directas (golpes, bofetadas, quemaduras, cortes); privación deliberada de comida o agua como castigo; confinamiento físico o encierros forzados; y administración forzada de alcohol, drogas o fármacos no pautados.

3. Maltrato Emocional / Psicológico

Pauta persistente y reiterada de conductas parentales destructivas que lesionan gravemente el desarrollo afectivo, cognitivo y la autoestima del menor:

- **Rechazo afectivo activo**: Desprecio explícito, expresiones continuas de no desear al menor o atribuirle la causa de los males familiares.
- **Aterrorizar**: Amenazas verbales graves de abandono, internamiento, agresión física o muerte hacia el menor o sus seres queridos.
- **Aislamiento forzado**: Prohibición injustificada de relacionarse con iguales, salir del domicilio o participar en actividades escolares y comunitarias.
- **Instrumentalización en el conflicto de pareja**: Utilización del menor como arma arrojadiza en procesos de ruptura (manipulación deliberada o violencia vicaria).
- **Exposición continuada a violencia de género**: Presenciar agresiones físicas, amenazas o vejaciones entre los progenitores en el hogar, configurada como forma directa de maltrato infantil.

4. Abandono

Ruptura o renuncia manifiesta de las funciones de guarda y cuidado: expulsión del menor del domicilio familiar; negativa injustificada a recogerlo tras una estancia médica, tutelar o de terceros; o ausencia prolongada del hogar sin dejar al menor al cuidado de adultos responsables.

5. Violencia Sexual / Abuso Sexual y Explotación

Involucración del menor en actividades sexuales sin capacidad evolutiva para consentir: abuso intrafamiliar; abuso extrafamiliar consentido o no protegido por los progenitores; o utilización en pornografía o prostitución infantil.

6. Incapacidad Parental para el Control de la Conducta del Menor

Incompetencia manifiesta de los progenitores para reconducir conductas disruptivas graves del menor: violencia filioparental (agresiones severas de hijos a padres); conductas delictivas continuadas; fugas reiteradas del domicilio; o consumo incontrolado de sustancias tóxicas.

7. Otras Situaciones Específicas de Desprotección

Incluye el **maltrato prenatal** (consumo grave de tóxicos o negativa a controles obstétricos en la gestación); el **Síndrome de Münchhausen por poderes** (trastorno facticio impuesto a otro con simulación o inducción de patologías); la mendicidad infantil forzada; y la explotación laboral infantil o corrupción delictiva.

Gradación de la Gravedad en VALÓRAME

Cada tipología analizada se califica técnicamente en una escala de **cuatro niveles de gravedad**:

Nivel de Gravedad	Definición Técnica y Operacional	Impacto en el Desarrollo Infantil
Leve	Descuido puntual o de baja intensidad; carencias menores que no comprometen la integridad física ni el desarrollo evolutivo inmediato.	Alteraciones mínimas corregibles mediante orientación socioeducativa básica.
Moderado	Carencias significativas o pautas inadecuadas prolongadas; desatención de necesidades de salud o higiene no vitales; pautas educativas disfuncionales.	Compromiso apreciable del bienestar y retrasos leves en áreas de desarrollo psicosocial o escolar.
Elevado	Omisiones o agresiones graves crónicas; maltrato físico que deja lesiones; negligencia médica en patologías serias; absentismo escolar crónico.	Deterioro evidente del desarrollo físico, psicológico o emocional; cronificación del daño.
Muy Elevado	Riesgo vital inmediato, daño físico o psicológico irreparable; agresiones físicas severas; abuso sexual intrafamiliar; abandono absoluto.	Peligro inminente para la vida o integridad del menor; secuelas graves e irreversibles.

El Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ) de Robert Goodman

Como instrumento psicométrico complementario incorporado en VALÓRAME, se incluye el **Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ)** de Robert Goodman:

- **Población destinataria**: Personas menores de edad entre **4 y 17 años**.
- **Estructura**: **25 ítems** divididos en **5 subescalas** de 5 ítems:
  1. *Síntomas emocionales* (quejas somáticas, miedos, tristeza).
  2. *Problemas de conducta* (rabietas, peleas, desobediencia, robos).
  3. *Hiperactividad / Déficit de atención* (inquietud, distracción, impulsividad).
  4. *Problemas de relación con compañeros* (aislamiento, acoso escolar).
  5. *Conducta prosocial* (empatía, compartir, ayudar a los demás).
- **Formatos triangulados**: Versiones para progenitores, tutores escolares y **autoinforme** por el propio menor a partir de los **11 años**.
- **Suplemento de impacto**: Evalúa la interferencia del malestar del menor en su vida cotidiana (familia, amigos, aula y ocio).

Criterios de Ponderación y Factores Moduladores

La gravedad tipológica se modula considerando tres factores:

1. **Vulnerabilidad intrínseca del menor**:
   - **Edad**: En menores de **0 a 3 años** cualquier negligencia adquiere gravedad superior por su dependencia absoluta. El segundo tramo de alta vulnerabilidad abarca de los 3 a los 6 años.
   - **Discapacidad o enfermedad crónica**: Incrementa de forma exponencial la lesividad de las omisiones de cuidado.
2. **Parámetros del maltrato**: Cronicidad, frecuencia continuada y concurrencia simultánea de múltiples tipologías.
3. **Factores parentales de cambio**: **Conciencia del problema** (reconocimiento sincero de las dificultades); atribución de responsabilidad; **motivación para el cambio**; y trayectoria previa de colaboración con los servicios sociales.

4. EL PROCESO DE EVALUACIÓN, LA HOJA RESUMEN (SIMIA) Y LA TOMA DE DECISIONES TÉCNICAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

Fases del Procedimiento de Valoración

1. **Fase 1: Detección y Notificación**: Entrada vía hoja de notificación telemática del **SIMIA** desde escuelas, centros de salud, policía local o juzgados.
2. **Fase 2: Investigación Social e Interdisciplinar**: Entrevistas a progenitores y al menor en entorno seguro (art. 12 CDN y art. 23 Ley 4/2021); **visita al domicilio familiar**; coordinación con escuela y pediatría; y consulta en CoheSSiona y SIMIA.

3. **Fase 3: Baremación analítica en VALÓRAME**: Identificación de tipologías e indicadores objetivos; calificación de la gravedad (leve, moderada, elevada, muy elevada); y pase del cuestionario SDQ si procede.
4. **Fase 4: Análisis de ponderación y pronóstico**: Valoración de la vulnerabilidad del menor y del potencial de cambio parental.
5. **Fase 5: Dictamen de Valoración Global y Hoja Resumen**: Determinación de la gravedad global del expediente y volcado telemático en SIMIA.
6. **Fase 6: Propuesta de Intervención y Adopción de Medidas**: Formalización del plan de actuación según el nivel dictaminado.

La Hoja Resumen Oficial de VALÓRAME

La **Hoja Resumen** (modelo definitivo normalizado en la **Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, BOJA nº 160, de 21 de agosto de 2019**) es el documento oficial obligatorio que se cumplimenta en SIMIA y contiene cinco bloques preceptivos:

1. **Datos de Identificación del Menor y de la Unidad Familiar** (nombre, fecha de nacimiento, código SIMIA, filiación y convivencia).
2. **Datos del Servicio y Equipo Técnico Responsable** (identificación de Servicios Sociales Comunitarios o ETF de Utrera y firmas colegiadas).
3. **Cuadro de Tipologías e Indicadores Detectados** (niveles asignados en cada tipología presente).
4. **Valoración Global de la Desprotección** (calificación sintética del caso).
5. **Propuesta de Actuación Técnica** (intervención en el medio vs propuesta de desamparo).

Niveles de Valoración Global y Toma de Decisiones Técnicas

Valoración Global	Órgano Competente	Actuación Técnica Socioeducativa
Sin Desprotección (o riesgo no apreciable)	Servicios Sociales Comunitarios (Utrera)	Cierre y archivo del expediente o derivación a recursos preventivos universales y comunitarios.
Situación de Riesgo (Leve o Moderado)	Servicios Sociales Comunitarios (Utrera)	**Declaración administrativa de riesgo** (art. 98 Ley 4/2021); diseño y ejecución del **PIS socioeducativo familiar** con permanencia en el hogar.
Desprotección Grave: Intervención en el Medio	Servicios Sociales Comunitarios / ETF (Utrera)	Asunción por el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**; Proyecto de Tratamiento Familiar intensivo con permanencia del menor.
Desprotección Grave: Propuesta de Desamparo	Delegación Territorial de la Junta de Andalucía (Sevilla)	Envío urgente de expediente y Hoja Resumen vía SIMIA a la Junta y Fiscalía; resolución de **Desamparo**, asunción de **tutela *ex lege*** y acogimiento.

Desglose operativo de las decisiones:

- **Situación de Riesgo (Leve o Moderado)**: Corresponde al **Ayuntamiento de Utrera**. Se tramita el procedimiento de declaración de riesgo (arts. 100-104 Ley 4/2021). El **Técnico/a Medio de Educación Social** diseña y ejecuta el plan de trabajo socioeducativo familiar dentro del PIS (art. 46 Ley 9/2016): educación parental, mediación, control del absentismo y vinculación a la red comunitaria, suscribiendo el **contrato social** (art. 12.1.l Ley 9/2016).
- **Desprotección Grave con Intervención en el Medio**: Procede cuando concurre gravedad elevada pero los progenitores tienen capacidad de cambio y no hay riesgo físico inminente. El caso es asumido por el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)** del Ayuntamiento de Utrera para un tratamiento especializado intensivo.
- **Desprotección Grave con Propuesta de Desamparo**: Procede ante peligro vital, abuso sexual severo, desamparo de hecho o fracaso del ETF. El Ayuntamiento remite las actuaciones a la **Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Sevilla** y al Ministerio Fiscal. La Junta dicta la **Declaración de Desamparo**, asume la tutela *ex lege* (art. 172 CC y art. 109 Ley 4/2021) y acuerda el acogimiento residencial o familiar.
- **Medidas Cautelares Urgentes (artículo 112 de la Ley 4/2021)**: Ante situaciones de flagrante desamparo con riesgo vital inminente (menor abandonado en vía pública, cuidadores inconscientes), los Servicios Sociales

Comunitarios y Policía Local prestan auxilio inmediato, y la Entidad Pública autonómica asume la **guarda provisional urgente**, notificándolo al Ministerio Fiscal.

A) DATOS DE EXAMEN

1. Denominación oficial: Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (**VALÓRAME**).

2. Orden de aprobación: **Orden de 30 de julio de 2019** de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

3. Publicación oficial: **BOJA nº 152, de 8 de agosto de 2019**.

4. Hoja Resumen definitiva: **Corrección de errores** publicada en el **BOJA nº 160, de 21 de agosto de 2019**.

5. Decreto regulador de riesgo y SIMIA: **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre** (BOJA nº 228 de 26/11/2018).

6. Ley andaluza de infancia vigente: **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

7. Ley autonómica derogada: **Ley 1/1998, de 20 de abril**, de los derechos y la atención al menor (derogada expresamente por la Ley 4/2021).

8. Plataforma telemática obligatoria: **SIMIA** (Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía).

9. Tipologías evaluadas: **7 tipologías** de desprotección infantil.

10. Subcategorías de Negligencia: **4 áreas** (físicas, seguridad, escolares y psíquicas/emocionales).

11. Niveles de gravedad tipológica: **4 niveles** (Leve, Moderado, Elevado y Muy Elevado).

12. Cuestionario psicométrico: **SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)** de Robert Goodman.

13. Rango de edad del SDQ: Menores entre **4 y 17 años**.

14. Estructura del SDQ: **25 ítems** en **5 subescalas** de 5 ítems cada una.

15. Edad para autoinforme SDQ: A partir de los **11 años** cumplidos.

16. Edad de máxima vulnerabilidad: Menores de **0 a 3 años** (y segundo tramo de 3 a 6 años).

17. Competencia en riesgo infantil: **Administración Local (Ayuntamiento de Utrera)**, permaneciendo el menor en su núcleo.

18. Competencia en desamparo: **Comunidad Autónoma (Junta de Andalucía)**, con separación del núcleo familiar.

19. Consecuencia del desamparo: Asunción de la **tutela *ex lege*** por la Junta (art. 172.1 CC y art. 109 Ley 4/2021).

20. Equipo municipal de tratamiento: **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**, en municipios de más de 20.000 habitantes.

21. Modelo técnico de evaluación: Metodología del **Juicio Técnico Estructurado** (criterios cualitativos no aritméticos).

22. Medidas cautelares urgentes: Reguladas en el **artículo 112 de la Ley 4/2021** (guarda provisional urgente comunicada al Fiscal).

B) ESQUEMA PARA REPASO

```
INSTRUMENTO VALÓRAME [ORDEN 30/07/2019 - BOJA 08/08/2019 | CORRECCIÓN ERRORES HOJA RESUMEN: BOJA 21/08/2019]
│
├── 1. MARCO NORMATIVO Y COMPETENCIAL
│   ├── Marco Estatutario y Autonómico: Art. 61 Estatuto Autonomía | Ley 9/2016 de Servicios Sociales (arts. 28, 44, 51).
│   ├── Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía (DEROGÓ a la Ley 1/1998): Título III (Desprotección).
│   ├── Decreto 210/2018 (Procedimiento ante riesgo y desamparo en Andalucía e integración del SIMIA).
│   ├── Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (modificada por Ley 26/2015 y LOPIVI 8/2021).
│   └── Diferencia Jurídica:
│       ├── RIESGO (art. 17 LO 1/96 y art. 98 Ley 4/21) -> Permanece en hogar | Competencia: AYUNTAMIENTO (Utrera).
│       └── DESAMPARO (art. 172 CC y art. 109 Ley 4/21) -> Tutela ex lege | Separación | Competencia: JUNTA ANDALUCÍA.
│
├── 2. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE VALÓRAME
│   ├── Origen: Consejería competente + Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA) | Antecedente: BALORA (Euskadi).
│   ├── Naturaleza: Metodología del Juicio Técnico Estructurado (no es baremo aritmético ni suma ciega).
│   └── Objetivos: Unificar criterios en Andalucía, agilizar decisiones, motivar resoluciones y conectar con SIMIA.
│
├── 3. ESTRUCTURA TÉCNICA Y BAREMACIÓN
│   ├── Taxonomía Necesidades: Físico-biológicas, de seguridad, emocionales y cognitivas/sociales.
│   ├── 7 Tipologías de Desprotección:
│   │   ├── 1. Negligencia: Físicas, seguridad, escolares (absentismo) y psíquicas/emocionales.
│   │   ├── 2. Maltrato Físico: Castigo corporal, lesiones, privación de comida/agua, encierros.
│   │   ├── 3. Maltrato Emocional: Rechazo, aterrorizar, aislamiento, instrumentalización conyugal, violencia género.
│   │   ├── 4. Abandono: Expulsión del domicilio, negativa de acogida, desatención prolongada.
│   │   ├── 5. Violencia / Abuso Sexual: Intrafamiliar, extrafamiliar consentido, pornografía/prostitución.
│   │   ├── 6. Incapacidad Parental Control Conducta: Violencia filioparental, conductas delictivas, adicciones.
│   │   └── 7. Específicas: Maltrato prenatal, Münchhausen por poderes, mendicidad, explotación laboral.
│   ├── Niveles de Gravedad por Tipología: Leve, Moderado, Elevado y Muy Elevado.
│   ├── Cuestionario SDQ (Goodman): 4 a 17 años | 25 ítems | 5 subescalas | Autoinforme desde 11 años.
│   └── Factores Moduladores: Vulnerabilidad (edad <3 años, discapacidad), cronicidad, conciencia y motivación parental.
│
├── 4. PROCESO DE EVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
│   ├── Fases: 1. Detección (SIMIA) -> 2. Investigación social -> 3. Aplicación Valórame -> 4. Ponderación -> 5. Hoja Resumen.
│   ├── Hoja Resumen Oficial (BOJA 21/08/2019): Documento normalizado telemático obligatorio dentro de SIMIA.
│   └── Valoración Global y Destino del Caso:
│       ├── Sin Desprotección -> Archivo o derivación a programas preventivos universales.
│       ├── Riesgo Leve / Moderado -> Servicios Sociales Comunitarios (Utrera) -> Declaración Riesgo + PIS familiar.
│       └── Desprotección Grave -> Bifurcación técnica:
│           ├── Pronóstico favorable / colaboración -> Intervención en el Medio por ETF (Tratamiento Familiar).
│           └── Riesgo vital / no colaboración / desamparo -> Propuesta DESAMPARO a Delegación Territorial Junta.
│
└── 5. ROL DEL EDUCADOR/A SOCIAL MUNICIPAL
    └── Diseño del PIS, intervención socioeducativa domiciliaria, habilidades parentales, absentismo y contrato social.
```

C) TRAMPAS DEL TEST

1. Competencia en Declaración de Riesgo vs Declaración de Desamparo

Trampa común: Atribuir al Ayuntamiento o al Alcalde la potestad de declarar el desamparo y asumir la tutela de un menor.

Clave jurídica: El **Ayuntamiento (Utrera)** solo tiene competencia para declarar formalmente la **situación de riesgo** (arts. 98 y 100 Ley 4/2021). La **declaración de desamparo** y la asunción de la tutela *ex lege* es potestad reservada en exclusiva a la **Junta de Andalucía** (art. 109 Ley 4/2021 y art. 172 Código Civil).

2. Ley de Menores de Andalucía: Ley 1/1998 (Derogada) vs Ley 4/2021 (Vigente)

Trampa común: Formular preguntas basadas en la Ley 1/1998, de 20 de abril.

Clave jurídica: La Ley 1/1998 fue **derogada expresamente** por la Disposición Derogatoria Única de la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**. Todas las respuestas deben fundarse en la Ley 4/2021.

3. Modelo de evaluación: Baremo aritmético vs Juicio Técnico Estructurado

Trampa común: Afirmar que el nivel de gravedad en VALÓRAME se obtiene mediante la suma aritmética de puntos de indicadores.

Clave jurídica: VALÓRAME opera bajo la metodología del **Juicio Técnico Estructurado**. La gravedad exige la ponderación cualitativa interdisciplinar de la concurrencia de tipologías, edad del menor, cronicidad y motivación parental de cambio.

4. Vigencia de la Hoja Resumen oficial

Trampa común: Utilizar el anexo original de la Orden de 30 de julio de 2019 (BOJA nº 152).

Clave jurídica: La orden original sufrió una **Corrección de errores publicada en el BOJA nº 160, de 21 de agosto de 2019**, que sustituyó completamente la Hoja Resumen por el modelo oficial definitivo integrado en SIMIA.

5. Destinatarios y rango de edad del Cuestionario SDQ

Trampa común: Indicar que el SDQ es aplicable a cualquier edad de 0 a 18 años o que menores de 6 años realizan autoinforme.

Clave jurídica: El SDQ solo es válido entre los **4 y 17 años de edad**. El formato de **autoinforme** por el propio menor solo se administra a partir de los **11 años** cumplidos.

6. Desprotección Grave: ¿Siempre separación familiar inmediata?

Trampa común: Afirmar que ante una valoración de desprotección grave procede automáticamente la retirada del menor.

Clave jurídica: Ante una desprotección grave existen **dos opciones técnicas** (art. 105 Ley 4/2021): si hay pronóstico favorable de cambio y no hay riesgo físico inminente, se interviene en el medio mediante el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**; solo se propone el desamparo si no hay motivación parental o hay peligro vital.

7. Internamientos forzosos y tutela institucional

Trampa común: Afirmar que los Servicios Sociales Municipales pueden ordenar el internamiento no voluntario de un menor en un centro residencial.

Clave jurídica: Toda medida de internamiento forzoso o privación de custodia es una potestad de autoridad reservada a la **Junta de Andalucía** y a la autoridad judicial (art. 44.3 Ley 9/2016 y art. 778 bis Ley de Enjuiciamiento Civil).

D) ENFOQUE PRÁCTICO

Aplicación en Supuesto Práctico de Educación Social (Ayuntamiento de Utrera)

En un supuesto práctico para el Ayuntamiento de Utrera, este tema se aplica al intervenir ante una notificación escolar por negligencia grave y absentismo crónico derivada vía SIMIA. El educador/a social realiza la investigación en el medio, aplica el instrumento **VALÓRAME** analizando los indicadores de la esfera física y escolar junto a la madre y el menor, administra el **Cuestionario SDQ** e identifica un nivel de gravedad moderado con adecuada conciencia de problema parental. Ello fundamenta la propuesta de **Declaración de Riesgo** municipal (art. 98 Ley 4/2021) y el diseño del **PIS socioeducativo**, articulando pautas de organización doméstica, control de asistencia escolar y firma del contrato social (art. 12 Ley 9/2016), evitando la cronificación hacia el desamparo.

E) FUENTES OFICIALES

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento VALÓRAME (BOJA nº 152, de 8 de agosto de 2019):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/152/1

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019 (Hoja Resumen definitiva, BOJA nº 160, de 21 de agosto de 2019):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/160/1

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía (BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/149/1

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, de procedimiento de actuación ante riesgo y desamparo (SIMIA, BOJA nº 228, de 26 de noviembre de 2018):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/228/1

• **Observatorio de la Infancia y Familias de Andalucía**: Portal oficial y documentación técnica sobre VALÓRAME y SIMIA:
https://www.observatoriodelainfancia.es